

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos (arts. 337-E a 337-P do CP)

A Lei 14133/2021 revogou os crimes previstos na Lei nº 8.666/93, introduzindo os crimes licitatórios no Código Penal, especialmente dentre os "Crimes contra a Administração Pública".

São dispositivos que INCRIMINAM algumas condutas. Em outras palavras, criam crimes referentes as licitações e contratos.

O Código Penal prevê 11 CRIMES (11 artigos). Quero explicá-los de um modo que você entenda a razão de ser desses crimes. O que se protege. Quais condutas a lei busca evitar com a previsão de tais crimes. Quando ocorrem e quando não ocorrem.

Para você entender e “gravar” de forma mais fácil, vou dividir esses crimes por sujeitos ativos (tipos de pessoas que podem cometer os crimes).

Esse 11 crimes se dividem em **4 grupos**:

- **5 crimes visam punir condutas de SERVIDORES PÚBLICOS**, ou seja, são crimes que, em regra, só podem ser praticados por servidores públicos. São classificados como crimes PRÓPRIOS (crimes PRÓPRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS);
- **2 crimes visam punir condutas de LICITANTES OU CONTRATANTES**. Em outras palavras, os crimes buscam evitar algumas condutas (reprováveis) de pessoas que participaram da licitação (licitantes) e até mesmo de vencedores de licitação (contratantes);
- **1 crime visa punir condutas de PROJETISTAS**.
- **3 crimes podem ser praticados por QUALQUER PESSOA** (são crimes comuns a qualquer pessoa). Em outras palavras, são ações/omissões que qualquer pessoa pode cometer (não apenas servidores públicos ou licitantes).

Então vamos calma. Siga a leitura. Busque compreender a lógica da punição, o que a lei busca evitar ao INCRIMINAR tais condutas.

A primeira análise será dos **5 CRIMES PRÓPRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS**.

Vamos ver as condutas que você, futuro SERVIDOR PÚBLICO, jamais poderá cometer.

LICITAÇÃO é um procedimento que *“destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”*.

Além disso, sabe-se que *“as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”*.

Agora pergunto: o servidor público é obrigado sempre a realizar licitação?

Quase sempre. A lei estabelece hipóteses em que a licitação pode ser dispensada (casos em que a licitação não precisa necessariamente ocorrer) e outras hipóteses que ela pode ser inexigida (casos em que a licitação não ocorrerá).

Agora atenção, a contratação direta (sem a realização da licitação) deve ocorrer apenas nos casos previstos na lei, se o servidor público fizer uma contratação direta FORA desses casos, estará cometendo o **1º CRIME DE SERVIDOR PÚBLICO (Contratação direta ilegal)**:

Contratação direta ilegal

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Veja que se pune quem ADMITE, quem POSSIBILITA ou quem DÁ CAUSA a essa contratação direta ilegal.

Recapitulando, você, futuro servidor público, jamais poderá dispensar ou inexigir uma licitação fora dos casos previstos em lei. E se dispensar ou inexigir em uma hipótese permitida, deverá observar as formalidades pertinentes.

O **2º CRIME DE SERVIDOR PÚBLICO (Patrocínio de contratação indevida)** é uma forma especial de “advocacia administrativa”.

Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Fique atento aos elementos da conduta. Em outras palavras, requisitos sem os quais não haverá crime.

Para o crime configurar deverão estar presentes os seguintes elementos:

- O servidor público deverá patrocinar (defender), direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração;
- Esse patrocínio deverá dar causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato;
- A licitação ou o contrato deverá ter a invalidação decretada pelo Poder Judiciário.

Faltando qualquer um desses elementos, NÃO HÁ CRIME.

Continuando.

Uma das finalidades da licitação é agir com impessoalidade. É permitir que todos interessados em contratar com a Administração Pública tenham oportunidade de concorrer. Não devem haver privilégios.

Baseado nessa IMPESSOALIDADE, se obedecidas as regras da lei e do edital, todos os interessados tem direito a concorrer. Desse modo, as inscrições dos interessados devem ser respeitadas.

Por isso, você, futuro servidor público, não poderá jamais VIOLAR esse DIREITO DE INSCRIÇÃO. Vamos então ao **3º CRIME DE SERVIDOR PÚBLICO (Impedimento indevido)**:

Impedimento indevido

Art. 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Veja que o **3º CRIME DE SERVIDOR PÚBLICO** ocorre quando:

- o servidor público obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais; OU QUANDO
- o servidor público promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito.

Veja que as condutas visam punir o servidor público que VIOLA injustificadamente o direito de inscrição de um interessado na licitação. Ora, a licitação tem como base a impessoalidade. Por isso, a lei resolveu punir o servidor público que injustificadamente obstar/impedir/dificultar a inscrição de interessado. Da mesma forma, pune-se o servidor que alterar/suspender/cancelar o registro do inscrito.

Acho que não há grandes mistérios nesse crime. Acredito que eventual questão de prova poderá ser a omissão dos termos INJUSTIFICADAMENTE ou INDEVIDAMENTE.

Cuidado. Para ser crime, as condutas devem ser injustificadas/indevidas. Se a questão omitir tais termos, provavelmente não terá ocorrido o crime. Fique atento.

No entanto, você pode me perguntar: mas há um modo JUSTIFICADO de não admitir a inscrição de uma empresa ou profissional? Sim, existem casos que o servidor público tem o dever de não admitir a inscrição de eventual interessado. Um desses casos é o quando a empresa ou profissional interessado tenha sido DECLARADO INIDÔNEO.

A declaração de inidoneidade é uma sanção administrativa que poderá ser aplicada em casos de inexecução total ou parcial do contrato com a Administração. Isso ocorre muito com empresas prestadoras de serviços terceirizados. Elas ganham a licitação, contratam com a Administração, e depois de um tempo começa a prestar um serviço “pela metade”, e em alguns casos, deixar de prestar o serviço. Nesses casos, essa empresa poderá ser declarada inidônea e estará impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Agora pergunto: e se o servidor público admitir intencionalmente a presença do INIDÔNEO na licitação, ou pior, se chegar a celebrar contrato com o INIDÔNEO.

Em qualquer uma das duas hipóteses, o servidor público terá, em tese, cometido o **4º CRIME DE SERVIDOR PÚBLICO (Contratação inidônea)**:

Contratação inidônea

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo:

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa.

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública.

ATENÇÃO: e o inidôneo? É punido?

Sim, veja que o parágrafo segundo pune com a mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a Administração.

Falta apenas um crime de servidor público. É um crime que ocorre DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

5º CRIME DE SERVIDOR PÚBLICO (Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo):

Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo

Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade: Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Vou dividir o crime em duas partes:

- Comete o crime o servidor público que admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a AP, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais.
- Também comete o crime o servidor público que pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade.

Agora vamos ver o que um licitante ou contratante não pode fazer. São 2 crimes que visam punir condutas próprias de **LICITANTES OU CONTRATANTES**.

1º CRIME DE LICITANTE/CONTRATANTE (Frustração do caráter competitivo de licitação):

Frustração do caráter competitivo de licitação

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Protege-se a **COMPETIÇÃO**. Em outras palavras, a necessária concorrência que deve existir na licitação.

Fique atento a um aspecto muito importante. Para ser crime o licitante deve ter a intenção (o dolo; o intuito) de *“obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”*. Sem esse dolo, não há crime.

2º CRIME DE LICITANTE/CONTRATANTE (Fraude em licitação ou contrato):

Fraude em licitação ou contrato

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante:

I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;

II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;

III - entrega de uma mercadoria por outra;

IV - alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido;

V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Aqui é importante você ler com a atenção o texto de lei. Eventual questão não deve fugir da literalidade da lei.

Comete o crime o **LICITANTE/CONTRATANTE** que fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação ou contrato dela decorrente.

Fique atento: DEVERÁ OCORRER PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. Em outras palavras, não se verificando prejuízo, não haverá o crime.

Agora vamos ao **CRIME DE PROJETISTA (Omissão grave de dado ou de informação por projetista)**:

Omissão grave de dado ou de informação por projetista

Art. 337-O. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

§ 1º Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos.

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

Trata-se do único crime "verdadeiramente novo" na Lei 14.133/2021.

Pune-se o PROJETISTA.

Esse crime ocorre nos casos de contratação para:

- elaboração de projeto básico
- elaboração de projeto executivo
- elaboração de anteprojeto
- em diálogo competitivo
- procedimento de manifestação de interesse:

Para que ocorra o crime é necessária a **OMISSÃO, MODIFICAÇÃO ou ENTREGA** de **LEVANTAMENTO CADASTRAL ou CONDIÇÃO DE CONTOURNO FORA DA REALIDADE**.

Isso tudo com um elemento específico: **para frustrar o caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública**.

Para finalizar, a lei criou 3 crimes podem ser praticados por **QUALQUER PESSOA** (são crimes comuns a qualquer pessoa). Nesses casos, o sujeito ativo (quem comete o crime) não precisa ter qualquer qualidade especial (não precisa ser servidor público, não precisa ser licitante). Qualquer pessoa pode cometer.

1º CRIME COMUM (Perturbação de processo licitatório):

Perturbação de processo licitatório

Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Não há grandes segredos. A licitação é um procedimento com muitos atos, e claro, precisam ser realizados. A licitação precisa ser desenvolvida. Precisa acontecer.

Assim, o crime pune quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório.

2º CRIME COMUM (Violação de sigilo em licitação):

Violação de sigilo em licitação

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.

Como já visto, a licitação visa escolher a melhor proposta para a Administração Pública, assegurando a igualdade de condições para os concorrentes.

Um dos mecanismos utilizados para o sucesso da licitação é o SIGILO DAS PROPOSTAS. Em suma, cada licitante coloca sua proposta em um envelope lacrado que será aberto oportunamente.

O crime pune a pessoa que “devassar o sigilo de proposta” ou “proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo”.

3º CRIME COMUM (Afastamento de licitante):

Afastamento de licitante

Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida.

Pune quem AFASTAR (ou procurar afastar) LICITANTE, mediante alguma das seguintes condutas:

- VIOLÊNCIA - importante aqui você ficar atento a punição em separado da violência.
- GRAVE AMEAÇA;
- FRAUDE;
- OFERECIMENTO DE VANTAGEM – destaque que o parágrafo único também pune o licitante que deixa a disputa em razão da vantagem oferecida.

Por fim, a nova lei indicou que pena multa será as regras do Código Penal, com uma única ressalta: **não pode ser menor que 2% do valor do contrato**. Veja:

Art. 337-P. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Abaixo segue quadro comparativo entre os crimes da Lei 8.666/93 e da Lei 14.133/2021 (incluídos no Código Penal). Observe que punição se tornou mais rigorosa, tanto no tempo de pena, quanto no tipo (a maioria dos crimes antes eram punidos com detenção, agora com reclusão).

É isso pessoal.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Resumo

Lei 8666/1993	Lei 14133/2021
Art. 89. Dispensar ou inexistir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.	Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.	Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório: Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.	Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais.	Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade: Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.	Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.
Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.	Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.
Art. 95. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida.	Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida.

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: I - elevando arbitrariamente os preços; II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra; IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato: Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.	Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante: I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais; II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido; III - entrega de uma mercadoria por outra; IV - alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido; V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato: Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a Administração.	Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo: Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa. § 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa § 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública.
Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.	Art. 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
	Art. 337-O. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. § 1º Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. § 2º Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. § 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. § 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.	Art. 337-P. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.
--	--

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960